



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-99398685- -APN-DR#CNDC - “OPI. 358” -

VISTO el Expediente N° EX-2023-99398685- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta el 25 de agosto de 2023, consiste en la suscripción de un contrato de façón entre las firmas RENOPACK S.A. y BUNGE ARGENTINA S.A.

Que el mencionado contrato implica que la firma RENOPACK S.A. abocara el CIEN POR CIENTO (100 %) de la capacidad instalada de su planta industrial, ubicada en la localidad de San Lorenzo, Provincia de SANTA FE, a la prestación de servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel a la firma BUNGE ARGENTINA S.A.

Que en contraprestación por la prestación del servicio de façón, la firma BUNGE ARGENTINA S.A. abonará un precio acordado en función de determinadas variables que conforman los costos fijos, la rentabilidad neta positiva y costos variables, y que podrán ser revisados por las partes cada TRES (3) meses.

Que, la duración del acuerdo se estipuló en un plazo de DOCE (12) meses, renovables por otros DOCE (12) meses.

Que las partes acordaron que la firma BUNGE ARGENTINA S.A. entregará a la firma RENOPACK S.A. el aceite refinado de girasol y/o soja, para su fraccionamiento y envasado por la firma RENOPACK S.A., para lo

cual se utilizarán las cajas y etiquetas entregadas por la firma BUNGE ARGENTINA S.A.

Que, posteriormente a lo acordado, la firma RENOPACK S.A. entregará a la firma BUNGE ARGENTINA S.A. el aceite refinado a granel ya fraccionado y envasado.

Que las partes entienden que de acuerdo a los criterios de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la prestación de servicios bajo el contrato de fação no cumpliría con los requerimientos para que su celebración se encuentre sujeta a la obligación de notificación obligatoria conforme a la Ley N° 27.442, sin perjuicio de lo cual, realizan la consulta teniendo en cuenta que se ha firmado y existe un contrato de adquisición por parte de la firma BUNGE ARGENTINA S.A. del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33.33 %) de las acciones de la firma RENOPACK S.A., que fuera celebrado en el marco de la propuesta presentada por la firma VICENTIN S.A.I.C. en los autos caratulados “VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO”, Expediente N° 21-25023953-7, cuya entrada en vigencia se encuentra sujeta a condiciones.

Que, asimismo, las partes manifiestan que de conformidad con lo estipulado en la cláusula 2 del contrato de fação, la relación comercial derivada del referido contrato quedará resulta de manera automática en el caso que, durante el plazo de vigencia, hubieren entrado en vigor los contratos suscriptos por la firma VICENTIN S.A.I.C. con los inversores estratégicos, en el marco de la propuesta concordatoria presentada por la firma VICENTIN S.A.I.C. en su concurso preventivo.

Que la operación traída a consulta se instrumentó mediante una oferta de servicios de fação realizada por la firma RENOPACK S.A. el 11 de agosto de 2023, y debidamente aceptada por la firma BUNGE ARGENTINA S.A. el 24 de agosto de 2023.

Que a fin de evaluar si la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia”.

Que, asimismo, de lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, deben cumplirse TRES (3) requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del Artículo 7° de la ley N.° 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado en el Artículo 9 de la misma norma; y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar enumerados en el Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, en el caso en análisis, las partes plantean que no habría una toma de control conforme lo dispuesto en el Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, de verificarse este extremo, resulta irrelevante el análisis sobre los restantes requisitos.

Que el Artículo 7° de la Ley N° 27.442 establece que se entiende por concentración económica a la toma de control de una o varias empresas a través de la realización de los siguientes actos: a) la fusión entre empresas; b) la transferencia de fondos de comercio; c) la adquisición de acciones o participaciones de capital o títulos de deuda, d) cualquier acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los

activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa; e) cualquiera de los actos del inciso c) que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.

Que, en consecuencia, del acuerdo sometido a consulta, se puede concluir que no se trata de una fusión de empresas, ni de una transferencia de fondo de comercio, ni de adquisición de acciones, con lo cual cabe analizar si la operación analizada podría encuadrar en el inciso d) del artículo reseñado y si, producto de la operación, podría existir la adquisición de influencia sustancial conforme lo previsto en el inciso e).

Que, según lo analizado, no se advierte que haya una transferencia de activos, sino que se trata de un contrato de façon, al cual no podría atribuirse un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios.

Que, además, el acuerdo se celebra por un tiempo determinado, pudiendo cualquiera de las partes rescindir voluntariamente dicho contrato, circunstancia que refuerza la independencia de las empresas en el mercado.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha resuelto en otras oportunidades que la celebración de un contrato de façon sin régimen de exclusividad y sin opción de compra de las instalaciones, no transfiere un activo que constituya una toma de control de la empresa.

Que, por otro lado, en un caso muy reciente la mencionada Comisión Nacional ha entendido que un mero contrato de façon no constituye una operación notificable, en la medida que no se transfiere una planta de producción, el contrato es por tiempo limitado y revocable por ambas partes, no se adquiere la influencia sustancial o control de la empresa que brinda el servicio, no se acordó la exclusividad, no se prevé opción de compra de una planta de producción, ni se advierte la presencia de estipulaciones por fuera de las habituales para un contrato de suministro.

Que, por otra parte, no se advierte que, producto de la operación, la firma BUNGE ARGENTINA S.A. adquiera alguna influencia o injerencia en la toma de decisiones de la firma RENOPACK S.A., sino que ambas empresas continúan funcionando de forma separada e independiente, con lo cual puede descartarse también que la operación encuadre en el Artículo 7°, inciso e) de la Ley N° 27.442.

Que, considerando todas las circunstancias señaladas, puede concluirse que se trata de una simple relación contractual de suministro que no involucraría una concentración económica en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 21 de febrero de 2024, correspondiente a la “OPI. 358”, en el cual aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442 y hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos allí vertidos.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442 y en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, en razón de lo dispuesto en los considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2°.- Considérese al Dictamen de fecha 21 de febrero de 2023, correspondientes a la “OPI. 358” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, identificado como Anexo IF-2024-18553746-APN-CNDC#MEC, como parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Hácese saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.03.01 09:39:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.01 09:40:38 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

AL SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por Expediente EX- 2023-99398685- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*BUNGE ARGENTINA S.A. S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 358)*” e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10º de la Ley 27.442.

I. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

1. La operación traída a consulta consiste en la suscripción de un contrato de *façon* entre RENOPACK S.A. (“RENOPACK”) y BUNGE ARGENTINA S.A. (“BUNGE”).
2. El contrato implica que RENOPACK abocara el 100% de la capacidad instalada de su planta industrial —ubicada en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe— a la prestación de servicios de fraccionando y envasado de aceite refinado a granel a BUNGE.
3. En contraprestación por la prestación del servicio de *façon*, BUNGE abonará un precio acordado en función de determinadas variables que conforman los costos fijos, la rentabilidad neta positiva y costos variables (incurridos por RENOPACK), y que podrán ser revisados por las partes cada tres (3) meses.¹
4. La duración del acuerdo se estipuló en un plazo de doce (12) meses, renovables por otros doce (12) meses.
5. Las partes acordaron que BUNGE entregará a RENOPACK el aceite refinado de girasol y/o soja (aceite refinado a granel), para su fraccionamiento y envasado por RENOPACK, para lo cual se utilizarán las cajas y etiquetas entregadas por BUNGE. Posteriormente, RENOPACK entregará a BUNGE el aceite refinado a granel ya fraccionado y envasado.
6. Refieren las partes en su presentación inicial, que si bien entienden que de acuerdo a los criterios de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“CNDC”), la prestación de los servicios bajo el contrato de *façon* no cumplirían con los

¹ Conforme fuera estipulado en la Cláusula Séptima e identificada como Precio (7.1 y 7.2), del ANEXO I- TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA “OFERTA DE SERVICIOS DE FAZÓN B-R N° 002/2023”, identificado como RE-2023-99396709-APN-DR#CNDC, fs. 15 y 17.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

requerimientos para que su celebración se encuentre sujeta a la obligación de notificación obligatoria conforme a la Ley 27.442 (“LDC”), realizan la presente consulta, teniendo en cuenta que se ha firmado y existe un contrato de adquisición por parte de BUNGE del 33,33% de las acciones de RENOPACK, que fuera celebrado en el marco de la propuesta presentada por la firma VICENTIN S.A.I.C. (“VICENTIN”) en los autos caratulados “*VICENTIN S.A.I.C. s/ CONCURSO PREVENTIVO*”, expediente 21-25023953-7, cuya entrada en vigencia se encuentra sujeta a condiciones precedentes.

7. Conforme fuera informado en el Expediente 2022-65670524-APN-DGD#MDP, caratulado “*DP 124 – VITERRA ARGENTINA S.A. ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. (ACA) Y BUNGE ARGENTINA S.A. S/ DILIGENCIA PRELIMINAR CUMPLIMIENTO ART. 10 LEY 27.442*”, en trámite por ante esta CNDC en el marco del acuerdo preventivo de VICENTIN, se propuso la celebración de contratos y boletos de compraventa entre VICENTIN y BUNGE, ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. (“ACA”) y VITERRA ARGENTINA S.A., (“VITERRA”, y junto a BUNGE y ACA, los “Interesados Estratégicos”) a los efectos que éstos adquieran determinados activos de industrialización de oleaginosas. Entre dichos contratos y boletos de compraventa, cuya entrada en vigencia se halla sujeta a condiciones que aun no se han cumplido en su totalidad, se encuentra la adquisición del 100% del paquete accionario de RENOPACK por parte de los Interesados Estratégicos, cada uno de ellos compraría el 33,33% de las acciones, instrumentado mediante un Boleto de Compraventa firmado entre VICENTIN y los Interesados Estratégicos, aceptada por el primero, y que a la fecha se encuentra pendiente su perfeccionamiento y entrada en vigencia.
8. Asimismo, las partes manifiestan que de conformidad con lo estipulado en la cláusula 2 del contrato de *façon*, la relación comercial derivada del referido contrato quedará resuelta de manera automática en el caso que, durante el plazo de vigencia, hubieren entrado en vigor los contratos suscriptos por VICENTIN con los Inversores Estratégicos, en el marco de la propuesta concordataria presentada por VICENTIN en su concurso preventivo.
9. La operación traída a consulta se instrumentó mediante una oferta de servicios de *façon* realizada por RENOPACK del 11 de agosto de 2023, y debidamente aceptada por BUNGE el 24 de agosto de 2023. La presentación de la presente opinión consultiva ante esta CNDC fue realizada el 25 de agosto de 2023.



II. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

10. BUNGE, a través de subsidiarias y entidades relacionadas, se dedica a la industrialización, originación y comercialización de semillas vegetales en general (trigo, maíz, soja, maní, girasol y cártamo), como así también de todo producto de la agricultura y ganadería. Asimismo, también se dedica al fraccionado y envasado de aceite refinado. También desarrolla actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución (mayorista y minorista) de fertilizantes y minerales, y a la explotación de instalaciones portuarias.
11. RENOPACK posee una planta de envasado en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

III. PROCEDIMIENTO

12. El 25 de agosto de 2023, BUNGE solicitó a esta CNDC que emita una Opinión Consultiva en los términos del artículo 10° de la LDC en cuanto a si la operación descripta se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la mencionada ley.
13. El 11 de septiembre de 2023, esta CNDC efectuó un requerimiento a los consultantes comunicándoles que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo del Decreto 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.
14. Finalmente, con fecha 5 de febrero de 2024, se completó toda la información solicitada.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

IV.1. Planteo de la consultante

15. En su presentación inicial, la consultante señala que la planta de fraccionamiento y envasado de aceite refinado a granel de RENOPACK no constituye una “empresa”.
16. Asimismo, refieren que la transacción únicamente implica la utilización de dicha planta con el objetivo de prestar en favor de BUNGE los servicios de fraccionado y envasado de aceite refinado a granel y que, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de *façon*, BUNGE utilizará sus propias cajas y etiquetas del envasado del aceite refinado a granel; ii) utilizará sus marcas en la comercialización del aceite envasado; y iii) venderá el aceite envasado a su propia clientela.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

17. Refiere a su vez, que, al aportar todos los elementos para la producción y comercialización del aceite envasado, es evidente que la transacción solamente implica la utilización de un activo aislado.
18. La consultante manifiesta que, con respecto a los contratos de *façon*, la doctrina nacional ha entendido que éstos se encuentran sujetos a notificación en tanto conlleven la adquisición de una influencia sustancial o determinante sobre la política de ventas y comercial de otra empresa.
19. Manifiestan también que, a los fines de producir y comercializar el aceite envasado, BUNGE, utilizará sus propios insumos, macas y clientes, sin que RENOPACK tenga algún tipo de injerencia sobre la política de comercialización de BUNGE, en tanto que RENOPACK conservará la titularidad y libre disposición de la planta, lo que demuestra que cada una de las partes del contrato mantiene su propios negocios en funcionamiento individual e independientemente de la otra, con sus propios clientes, estrategias de negocios, sistemas de control y ventas.
20. Refiere que el plazo del contrato de *façon* es de sólo 1 año, renovable por un año más, y que no puede considerarse como que sea una toma de control, ya que para que ello se configure, ésta debería tener una duración lo suficientemente prolongada en el tiempo como para afectar el mercado.
21. Asimismo, y en relación al acuerdo, manifiestan que no es perpetuo ni se acordaron condiciones de cumplimiento incierto, y las partes pueden resolver voluntariamente la relación contractual sin necesidad de notificación alguna, conforme fuera manifestado en los párrafos que anteceden.
22. Afirma que tampoco se ha celebrado ningún contrato o cláusula de confidencialidad que pudiera entenderse como anticompetitiva, a excepción de la identificada como cláusula decimosegunda e incorporada en el contrato de *façon*, y que la misma fue celebrada en virtud del contrato objeto de la presente opinión consultiva, y que tiene una duración de 2 años contados a partir de la finalización del plazo de vigencia, por la causa que fuere.²

² La cláusula 12 del contrato de *façon* establece que toda información intercambiada entre las partes durante la vigencia del contrato, así como cualquier información obtenida en relación con el contrato, es considerada estrictamente confidencial. Ambas partes se comprometen a no reproducir, transferir, ceder ni divulgar de ninguna manera la información confidencial de la otra parte. La obligación de confidencialidad se mantendrá vigente por un período de dos (2) años a partir de la finalización del contrato.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

23. Agrega que el contrato de *façon* no da lugar sociedad, asociación o *joint venture*. Tanto BUNGE como RENOPACK mantendrán sus propios negocios en funcionamiento individual e independientemente de la otra parte, con su propia clientela, estrategia de negocios, sistemas de control y ventas.

IV.2. Análisis

24. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas por la consultante en sus sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
25. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la LDC, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
26. A su vez, en el artículo 11° de la LDC enumera los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
27. Entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7° de la LDC; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de LDC.
28. En el caso en análisis, las partes plantean que no habría una toma de control conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la LDC —de verificarse este extremo, resulta irrelevante el análisis sobre los restantes requisitos.
29. En ese sentido, corresponde mencionar que el artículo 7° de la LDC establece que se entiende por concentración económica a la toma de control de una o varias empresas a través de la realización de los siguientes actos: a) la fusión entre empresas; b) la transferencia de fondos de comercio; c) la adquisición de acciones o participaciones de



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

capital o títulos de deuda, d) cualquier acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa; e) cualquiera de los actos del inciso c) que implique la adquisición de influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa.

30. De la lectura del contrato de *façon* sometido a consulta, se puede concluir que no se trata de una fusión de empresas, ni de una transferencia de fondo de comercio, ni de adquisición de acciones, con lo cual cabe analizar si la operación analizada podría encuadrar en el inciso d) del artículo reseñado y si, producto de la operación, podría existir la adquisición de influencia sustancial conforme lo previsto en el inciso e).
31. En cuanto al artículo 7, inc. d), que refiere a la transferencia de activos, esta CNDC tiene dicho que debe entenderse por activos a todos aquellos que posibiliten el desarrollo de una o varias actividades, a las que se puedan atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica.
32. A su vez, también ha expresado que, a fin de establecer la existencia de una toma de control se debe atender al "principio de realidad económica", por lo que la celebración de determinados contratos, como así también el plazo de vigencia de los mismos, requiere de un análisis caso por caso.³
33. En el caso analizado, no se aprecia que exista una transferencia de activos en los términos descriptos, sino que se trata de un contrato de *façon*, al cual no podría atribuirse un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios.
34. En efecto, no se transfiere una planta de producción, sino que la transacción en cuestión implicaría la utilización de la planta de RENOPACK con el objetivo de prestar en favor de BUNGE los servicios de fraccionando y envasado de aceite refinado a granel, utilizando los elementos aportados por BUNGE, es decir, sus propias cajas y etiquetas en el envasado del aceite refinado a granel, sus marcas de comercialización del aceite envasado y venderá el aceite envasado a su propia clientela, por lo cual RENOPACK conservará la titularidad y libre disposición de la planta.

³ Opinión Consultiva N° 177, caratulada: "YPF S.A. Y PARAFINA DEL PLATA S.A.C.I. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI N° 177)".



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

35. Además, el acuerdo se celebra por un tiempo determinado, pudiendo cualquiera de las Partes rescindir voluntariamente dicho contrato, circunstancia que refuerza la independencia de las empresas en el mercado.
36. Esta CNDC ha resuelto en otras oportunidades que la celebración de un contrato de *façon* sin régimen de exclusividad y sin opción de compra de las instalaciones, no transfiere un activo que constituya una toma de control de la empresa.⁴ En un caso muy reciente, esta CNDC ha entendido que un mero contrato de *façon* no constituye una operación notificable, en la medida que no se transfiere una planta de producción, el contrato es por tiempo limitado y revocable por ambas partes, no se adquiere la influencia sustancial o control de la empresa que brinda el servicio, no se acordó la exclusividad, no se prevé opción de compra de una planta de producción, ni se advierte la presencia de estipulaciones por fuera de las habituales para un contrato de suministro.⁵
37. Por otra parte, no se advierte que, producto de la operación, BUNGE adquiera alguna influencia o injerencia en la toma de decisiones de RENOPACK, sino que ambas empresas continúan funcionando de forma separada e independiente, con lo cual puede descartarse también que la operación encuadre en el artículo 7º, inc. e), de la LDC.
38. Considerando todas las circunstancias señaladas, puede concluirse que se trata de una simple relación contractual de suministro que no involucraría una concentración económica en los términos del artículo 7º de la LDC.
39. Por lo expuesto, esta CNDC entiende que la operación que origina la presente consulta, consistente en la firma de un contrato de *façon* entre RENOPACK y BUNGE, por el cual RENOPACK prestará servicios de fraccionando y envasado de aceite refinado a granel a BUNGE en su planta industrial ubicada en la localidad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, por el plazo de UN (1) año y renovable por un período igual, no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la LDC.

⁴ Ver Dictamen CNDC 904/2014, emitido en el marco del expediente S01:0390011/2010, caratulado: “YPF S.A. Y ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI N° 196)”,

⁵ Ver RESOL-2024-53-APN-SC#MEC del 31 de enero de 2024 y Dictamen CNDC IF-2023-142989935-APN- CNDC#MEC, emitidos en el marco del expediente EX- 2023-88071171- -APN-DR#CNDC, caratulado “WHIRLPOOL ARGENTINA S.R.L. (productos NEWSAN S.A.) S/ OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 356)”.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

V. CONCLUSIÓN

40. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
41. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 358 - Dictamen No Sujeta a Notificación Art.9 Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.02.21 15:29:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.02.21 15:44:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.02.21 15:58:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.02.21 23:42:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires